

大法官講堂：

中華民國憲法及政府（二）

第三講

比較憲法結構

授課教師：湯德宗教授
國立臺灣大學政治學系



【本著作除另有註明外，採取創用 CC「姓名標示
—非商業性—相同方式分享」臺灣 3.0 版授權釋出】

比較憲法結構

-- 權力分立原則實作類型

湯德宗
憲法有聲書

目 次

壹、比較憲法結構(constitutional structure in comparison)

政府體制原型有三：

一、總統制(presidential system, presidentialism)

1. 特徵（識別判準）

- 1.1 國家元首(head of state) 由全民直接選舉產生（或以相當於全民直選的方式產生），具有固定任期
- 1.2 總統籌組政府（行政部門），內閣成員悉由總統任免；政府既非由國會產生（無須經國會同意），亦非國會所能解散（國會不具倒閣權）
- 1.3 總統為行政元首（或實質上指揮行政）兼國家元首

2. 本質（建構原理）

- 2.1 行政、立法兩權分立，各具存立的正當性基礎
 - 各經由不同的直選產生
- 2.2 彼此利害分殊
 - 你是你，我是我；若是不合，你奈我何！

3. 實作典範

美國憲法結構【圖一】：不同的機關競逐共享的權力

(separated institutions competing for shared powers)

4. 優缺點

4.1 遇「分裂多數」(split majority) 時，易致「憲政僵局」

4.2 「安定」、「制衡」優，「效率」低

二、內閣制(parliamentary system, parliamentarism)

1. 特徵（識別判準）

1.1 行政、立法兩權合一，組成「議會」(Parliament)，
為國家最高「法律主權」之所在

- 「議會至上」(supremacy of parliament)原則，一稱
「議會主權」(parliamentary sovereignty)原則

1.2 行政（政府）向立法（議會）負責

- 行政、立法兩權乃（國會）內部分工(separation of functions)或內部制衡(internal checks)關係，而非
不同部門間之分立(separation of powers)與制衡
(checks and balances)關係

1.3 內閣由「政府元首」（首相或總理）籌組，國家元首
（國王或總統）僅形式上予以任命（「禮貌性任命」）

- 非有極端例外情事，不得假戲真作，拒絕任命。

2. 本質（建構原理）

2.1 行政、立法兩權合一

- 內閣（行政權）與議會（立法權）的正當性系出同
源-- 同一個普選(the general election)

2.2 彼此利害共同

- 政府的正當性來自於議會（人民之代表）之信任；
- 議會不信任政府（倒閣）時，總理得（請求國家元首）
解散國會。
- 你中有我，我中有你，本是命運共同；情非得已，一

齊打破，重新再塑，依舊如是！

- 2.3 平時內閣（一小撮人）掌控議會（一大群人），議會猶如橡皮圖章。但水能載舟，亦能覆舟，非常時亦能奮力一擊，玉石俱焚！

3. 實作典範

英國憲法結構【圖二】

3.1 各國首相地位實際有別

- 英國首相(prime minister) >
- 德國總理(Bundeskanzler)、日本（首相大臣）>
- 法國第三、第四共和總理(premier)

3.2 議員任期

- 英：最長五年，無任期保障。

3.3 議員兼任閣員之限制？

- 行政、立法兩權緊密程度不一

3.4 兩黨政治 v. 多黨政治

- 形成穩定多數之機率：
一黨政府（一黨執政）v. 聯合政府（多黨執政）

4. 優缺點

4.1 穩定多數

- 單一普選固能避免出現「分裂多數」，但未必能形成「穩定多數」
無一政黨獲得議會過半席次，而須籌組聯合政府時，即出現現代版三國演義（合縱連橫、倒閣頻仍、政局不穩）

4.2 制衡不足

- 較難防止行政、立法「沆瀣一氣」

- 違憲審查制度應運而生，修正議會至上原則
英國：因議會主權原則，迄無（美式）違憲審查制度
德國：國民主權原則＋成文憲法→抽象違憲審查制度

三、半總統制／雙首長制(semi-presidentialism)

1. 特徵（識別判準）

- 1.1 國家元首（總統）由人民直接（或間接）選舉產生，具固定任期
- 1.2 總統與總理分享行政權，形成雙元行政權力結構。其特徵包括：
 - 1.2.1 總統雖獨立於議會之外，但不能獨自（直接）行使統治權，日常施政仍須透過總理（所領導的政府）實現其意志→ 法律保留原則
 - 1.2.2 行政（總理及內閣）向立法（議會）負責
 - 1.2.3 雙元行政權力結構（總統與總理分享行政權）容許統治權力的重心，按政治現實（總統與議會多數是否同屬一黨），在總統與總理間來回擺盪
2. 本質（建構原理）屬「總統制」與「內閣制」的某種混合，期藉總統與總理「分享行政權」（容許權力重心於二人間來回擺盪），解決「分裂多數」（split majority）的困境（憲法僵局）
 - 以「左右共治」（cohabitation），對治「分裂多數」

3. 實作典範

法國第五共和（1958～）

行政、立法兩權關係或為「分權」（當總統與議會多數

分屬不同政黨時)，或為「分工」(當總統與議會多數同屬一黨時)

貳、我國憲法結構（政府體制）遞嬗

一、憲法本文（1947）為「修正式」內閣制

1. 關鍵條文

1.1 §55-I：

「行政院院長，由總統提名，經立法院同意任命之。」

Q何以規定須經立法院同意？

1.2 §57：

「行政院依左列規定，對立法院負責：

一、行政院有向立法院提出施政方針及施政報告之責。立法委員在開會時，有向行政院院長及行政院各部會首長質詢之權。

二、立法院對於行政院之重要政策不贊同時，得以決議移請行政院變更之。行政院對於立法院之決議，得經總統之核可，移請立法院覆議。覆議時，如經出席立法委員三分之二維持原決議，行政院院長應即接受該決議或辭職。

三、行政院對於立法院決議之法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統之核可，於該決議案送達行政院十日內，移請立法院覆議。覆議時，如經出席立法委員三分之二維持原案，行政院院長應即接受該決議或辭職。」

Q為何給予總統「核可覆議權」？

Q總統如「不核可」覆議，該爭議應如何解決？

Q 行政院覆議失敗時，行政院長何以仍得選擇接受原決議，而不辭職？

1.3 §37：

「總統依法公布法律，發布命令，須經行政院院長之副署，或行政院院長及有關部會首長之副署」

Q 副署(countersignature)制度之立意？

2. 特徵（與典型內閣制之對比）

2.1 張君勱：

「維持責任內閣制的精神，並緩和信任投票的尖銳性」

2.1.1 不採英、法式內閣制（同時各部長須為國會議員）
§75：「立法委員不得兼任官吏。」

Q But why? for what?

2.1.2 不要求行政院須負連帶責任

2.1.3 放棄議會立即倒閣之不信任投票制度

2.1.4 就所謂移請行政院變更政策之決議，或立法院通過之法律案，總統均有交覆議之權。如交覆議之際，達不到出席委員三分之二人數，則變更行政院之決議案或法律案，並不引起倒閣風潮

Q 前開設計（立法院不能倒閣，行政院亦不能解散立法院），固為均衡，是否妥適？

2.2 湯德宗：

以（總統核可）「覆議」為手段，將行政、立法兩權相互制衡的平衡點，由典型內閣制（偏向「負責」），向典型總統制（偏向「制衡／安定」）挪移。

2.2.1 爭議開始：

過半數立委 $\Rightarrow$ 行政院長 + 不及半數立委

2.2.2 第一回合：「負責」優位賽局

過半數立委 + 總統（不核可覆議）>

行政院長 + 不及半數立委

或

過半數立委 <

總統（核可）+ 行政院長 + 不及半數立委

2.2.3 第二回合：「安定」優位賽局

三分之二立委 >

行政院長 + 不及三分之一立委

📖 湯德宗，〈論兩岸關係條例第九十五條之合憲性--憲法第五十七條闡微〉，輯於氏著《憲法結構與動態平衡：權力分立新論・卷一》，頁 395~430（2014 年，增訂四版）。

3. 本質（建構原理）

修正式內閣制 $\rightleftharpoons$ 弱勢內閣制（政局安定而負責不足政府）

❓ 是故立委任期僅三年（§65）？

❓ 釋字 387 確立「行政院總辭義務」之意義？

Ω 矯正前此威權體制（強人總統）之扭曲

二、「臨時條款」改採「半總統制」

1. 關鍵增修規定（賦予總統特定行政及立法權）

1.1 臨時條款第一項：

「總統在動員戡亂時期，為避免國家或人民遭遇緊急危難，或應付財政經濟上重大變故，得經行政院會議之決議，為緊急處分，不受憲法第三十九或第四十三條所規定程序之限制。」

1.2 臨時條款第四項：

「動員戡亂時期，本憲政體制授權總統得設置動員戡亂機構，決定動員戡亂有關大政方針，並處理戰地政務。」

1.3 臨時條款第五項：

「總統為適應動員戡亂需要，得調整中央政府之行政機構、人事機構及其組織。」

1.4 臨時條款第六項：

「動員戡亂時期，總統得依下列規定，訂頒辦法充實中央民意代表機構，不受憲法第二十六條、第六十四條及第九十一條之限制：

- (一)在自由地區增加中央民意代表名額，定期選舉，其須由僑居國外國民選出之立法委員及監察委員，事實上不能辦理選舉者，得由總統訂定辦法遴選之。
- (二)第一屆中央民意代表，係經全國人民選舉所產生，依法行使職權，其增選、補選者亦同。大陸光復地區次第辦理中央民意代表之選舉。
- (三)增加名額選出之中央民意代表，與第一屆中央民意代表，依法行使職權。增加名額選出之國民大會代表，每六年改選，立法委員每三年改選，監察委員每六年改選。」

2. 特徵

總統與行政院長「分享」行政權，雙元行政權力結構於焉形成：

- 動員戡亂大政方針決定權雖予總統「特定」行政權；
 行政院長仍保有「概括」（一般）行政權
- 憲法本文「行政向立法負責」之架構不變
- 中央政府行政機構調整權、中央民代增補選辦法訂定權，乃授權總統得以「命令」，取代「法律」
 （法律保留→ 命令保留）
- 行政權力重心存在來回擺盪的空間（如其時定期選舉立委及國大，並許政黨自由競爭的話！）

三、1997 四次增修再變為「修正式」總統制

1. 關鍵增修條文

1.1 增修條文第 3 條第 1 項：

「行政院院長由總統任命之。行政院院長辭職或出缺時，在總統未任命行政院院長前，由行政院副院長暫行代理。憲法第五十五條之規定，停止適用。」

Q 修正用意？因總統改為全民直選？

1.2 增修條文第 3 條第 2 項：

「行政院依左列規定，對立法院負責，憲法第五十七條之規定，停止適用：

一、行政院有向立法院提出施政方針及施政報告之責。立法委員在開會時，有向行政院院長及行政院各部會首長質詢之權。

二、行政院對於立法院決議之法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統之核可，於該決議案送達行政院十日內，移請立法院覆議。立法院對於行政院移請覆議案，應於送達十五日內作成決議。如為休會期間，立法院應於七日內自行集會，並於開議十五日內作

成決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長應即接受該決議。

三、立法院得經全體立法委員三分之一以上連署，對行政院院長提出不信任案。不信任案提出七十二小時後，應於四十八小時內以記名投票表決之。如經全體立法委員二分之一以上贊成，行政院院長應於十日內提出辭職，並得同時呈請總統解散立法院；不信任案如未獲通過，一年內不得對同一行政院院長再提不信任案。」

Q 不信任案之表決，得覆議？

Q 立委通過「不信任案」（倒閣）之制度誘因何在？

Q 何以限制「如未通過，一年內不得對同一院長再提不信任案」？

1.3 增修條文第2條第2項：

「總統發布行政院院長與依憲法經立法院同意任命人員之任免命令及解散立法院之命令，無須行政院院長之副署，不適用憲法第三十七條之規定。」

Q 用意？

Ω 貫徹「行政院長向總統負責」之設計

2. 特徵

2.1 總統全權任免行政院長，行政院實際殆已不對立法院「負責」（而受其「制衡」）

2.2 法案覆議不等於「信任投票」（蓋覆議失敗行政院長無須辭職）

2.3 不信任投票不等於「倒閣」（蓋反對黨縱使倒閣成功，仍不能取而代之；缺乏制度誘因，終將形同虛設）

3. 本質（建構原理）

3.1 修正式總統制 $\Rightarrow$ 弱勢總統制（政局安定而效率不彰的政府）

3.1.1 「覆議門檻降低」（出席立委 2/3 $\rightarrow$ 全體立委 1/2）
弱化行政對立法之制衡（弱勢總統更易跛腳）

3.1.2 「覆議門檻降低」之影響，於「分裂多數」(split majority)時更為明顯

3.2 弱勢總統制 $\neq$ 半總統制

3.2.1 文義解釋 v. 體系解釋

憲法 §§53 & 57 帽頭猶存，致「貌似」半總統制

3.2.2 歷史解釋 v. 體系解釋

往事不堪回首，須面對結果，擺脫修憲情節！

3.2.3 「左右共治」憲政慣例迄未建立

尚不存在權力重心來回擺盪的空間，無以體現半總統制的立意

Q 釋字 613 所認知的「憲法結構」為何？

【學思策問】

- Q** 自 2012 年起，總統選舉與立委選舉合併辦理，何故？妥適？
- Q** 1997 四次增修憲「弱勢總統制」之利弊評估？
- Q** 法國 2008 年修憲，朝總統制方向邁進？

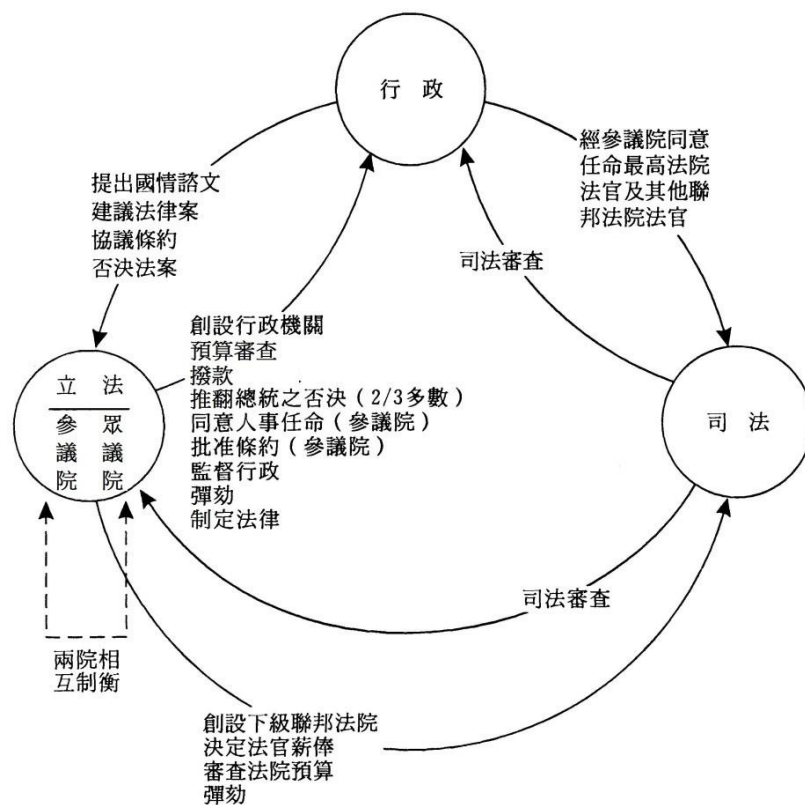
【進階閱讀】

《對話憲法・憲法對話》2015

湯德宗，〈新世紀憲改工程-- 弱勢總統制改進方案〉，輯於氏著
《憲法結構與動態平衡：權力分立新論・卷一》，頁 53～100
(2014 年，增訂四版)。

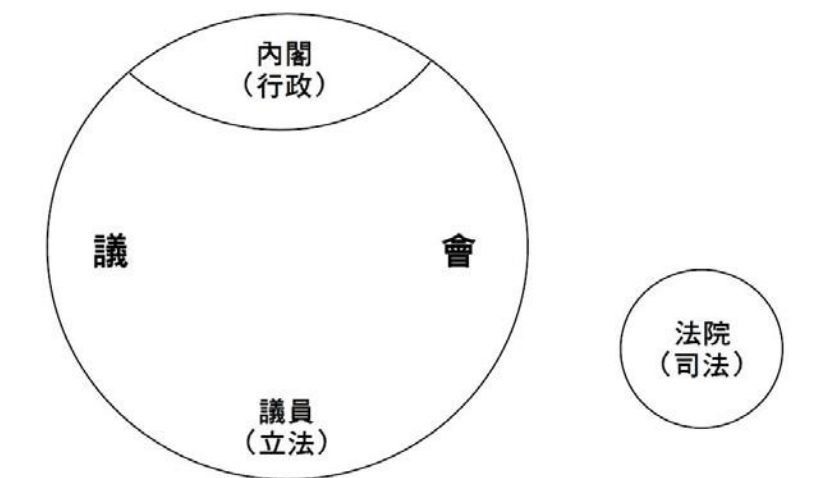
Committee on the Constitutional System, *A Bicentennial Analysis
of the American Political Structure*, in PARLIAMENTARY VERSUS
PRESIDENTIAL GOVERNMENT (Arend Lijphart ed.) 78 (1995).

【圖一】美國總統制三權分立、相互制衡的憲法結構



資料來源：湯德宗，〈新世紀憲改工程 -- 弱勢總統制改進方案〉，輯於氏著，《憲法結構與動態平衡：權力分立新論 卷一》，頁 96（2014 年，增訂四版）（依 WILLAM J. KEELE AL., AMERICAN DEMOCRACY: INSTITUTIONS, PLOITICS, AND POLICIES 30, Fig. 1:1 (1983) 繪製）。

【圖二】英國的內閣制結構



資料來源：作者自繪。